

[예상][17.04-1]재심절차의 본안심리에서 새로운 공격방어방법 제출 가능성 및 심판 범위

【문제 17.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 확정되었다. 이후 乙은 판결의 기초가 된 서류가 위조되었음을 이유로 재심의 소를 제기하였다. 재심법원은 심리 결과 乙이 주장하는 재심사유가 인정된다고 판단하여 본안 심리에 착수하였다.

본안 심리 과정에서 乙은 전소(원래의 소송)에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로 "취득시효 완성"을 주장하였다. 이에 대해 甲은 재심절차는 확정된 판결의 부당함을 시정하는 비상구제수단이므로 전소의 변론종결 전까지 제출했어야 할 공격방어방법을 새로이 제출하는 것은 허용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 판결이 확정된 후 재심을 제기하여 "재심대상판결을 취소하고 원고 丁의 청구를 기각한다"는 내용의 재심판결을 받아냈다. 그런데 재심판결이 확정되기 전, 丁은 재심대상판결(전소 판결)에 기하여 이미 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수해 간 상태였다. 丙은 재심판결을 근거로 丁에게 기집행된 대금의 반환을 구하고자 한다.

(물음 1) 재심법원이 재심사유가 있다고 인정하여 본안 심리를 진행할 때, 당사자가 전소의 변론종결 전의 사유를 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있는지 여부를 재심절차의 성격(소송의 부활)과 관련하여 논하고, 재심법원의 심판 범위가 재심사유로 주장된 범위에 한정되는지 여부를 기술하시오.